

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3194/2536

อัยการ กรมอัยการ
นาย สกิต ทา งาม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 86, มาตรา 157, มาตรา 164

จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นข้าราชการครูได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ประถมศึกษาแห่งชาติ ย่อมถือว่าเป็นเจ้าพนักงานในการสอบครั้งนี้แม้จะเป็น เพียงกรรมการสอบสัมภาษณ์ก็ตาม หน้าที่ในการสอบย่อมคลุมถึงการสอบตั้งแต่วันที่ ได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งจนถึงการสอบเสร็จสิ้น หากใช่เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่เฉพาะ ในช่วงการสอบสัมภาษณ์ เท่านั้นไม่ เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 มีเจตนาทุจริตร่วมกันนำเข้า สอบซึ่งเป็นความลับของทางราชการไปเปิดเผยให้ บ. กับพวกรู้ก่อนเข้าสอบ จึงเป็น ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทำ โดยมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับในราชการ และจำเลยที่ 4 ที่ 5 ซึ่งเป็น ข้าราชการครูซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทำผิดแต่มิได้เป็นกรรมการสอบมีความผิดฐานเป็นผู้ สนับสนุนจำเลยที่ 2 ที่ 3

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นข้าราชการครูมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบแข่งขันเพื่อ

บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 1/2530 ณ สนามสอบจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหน้าที่รับข้อสอบ และเป็นกรรมการอำนวยการสนามสอบ จำเลยที่ 2 เป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองนกเขาจังหวัดปราจีนบุรี จำเลยที่ 3 เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดภักดีสุนทรवास จังหวัดปราจีนบุรี จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2530 ณ สนามสอบจังหวัดปราจีนบุรีจำเลยที่ 4 เป็นข้าราชการครูโรงเรียน ชุมชนบ้านโนนจิกจังหวัดปราจีนบุรี จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นอนุกรรมการ ข้าราชการครูสามัญ หรือ อ.ก.ค.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และได้ รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูในหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนจำเลยที่ 5เป็น ข้าราชการครูจังหวัดนครนายก จำเลยทั้งห้าจึงเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเมื่อ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2530 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2530 ทั้งเวลากลางวันและ กลางคืนติดต่อกัน จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีหน้าที่ควบคุม ดูแลกำกับและอำนวยการสอบ เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูครั้งที่ 1/2530ณ สนามสอบจังหวัด ปราจีนบุรี ได้ร่วมกันเป็นตุลาการและจำเลยที่ 5กับพวกได้ร่วมกันเป็นผู้สนับสนุน จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 กระทำผิดกฎหมายกล่าวคือ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ได้ล่วงรู้ข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยหรือภาค ก. และวิชาความรู้ความ สามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งหรือภาค ข. ที่จะใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการครูครั้งที่ 1/2530ณ สนามสอบจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 16 เมษายน 2530 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2530 ก่อนมีการสอบจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ได้ปฏิบัติ หน้าที่โดยทุจริตนำข้อสอบภาค ก. และภาค ข. ซึ่งเป็นความลับในราชการออกเปิด

เผยแพร่จำหน่ายแจกและกระทำด้วยประการใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ให้นางบุญทิพา นุชพงษ์ กับผู้มีชื่ออีกหลายคนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูครั้งที่ 1/2530 ณ สนามสอบ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ล่วงรู้ความลับนั้นโดยแสวงหาประโยชน์จากนางบุญทิพา นุชพงษ์ กับผู้มีชื่ออีกหลายคนสำหรับตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ อันเป็นการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เข้าสอบแข่งขันคนอื่น ๆ และสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ และจำเลยที่ 5 กับพวกได้สนับสนุนช่วยเหลือจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ในการแสวงหาประโยชน์จากนางบุญทิพา นุชพงษ์กับผู้มีชื่ออื่นอีกหลายคนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี โดยจำเลยที่ 5 กับพวกได้ร่วมกันจำหน่ายแจกข้อสอบวิชาที่จะใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูครั้งที่ 1/2530 แก่นางบุญทิพา นุชพงษ์ กับผู้มีชื่ออีกหลายคนขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 157, 164 ที่แก้ไขแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 164 แต่การกระทำเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 157 ที่แก้ไขใหม่ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 ให้จำคุกคนละ 9 ปี จำเลยที่ 4 ที่ 5 มีความผิดตามมาตรา 157 ประกอบกับมาตรา 86 และมีความผิดตามมาตรา 164 ให้ลงโทษตามมาตรา 157 ที่แก้ไขใหม่ประกอบมาตรา 86 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ให้จำคุกคนละ 6 ปี ส่วนจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ 164 ให้ลงโทษตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามมาตรา 90 จำคุกคนละ 5 ปี จำเลยที่ 4 ที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ 164 ประกอบด้วยมาตรา 86 ให้ลงโทษตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามมาตรา 90 ประกอบมาตรา 86 จำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีสำหรับจำเลยที่ 1 ยุติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นซึ่งพิพากษายกฟ้อง ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นและลงโทษจำคุกจำเลยคนละไม่เกิน 5 ปี ซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก คงมีปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นเจ้าพนักงานหรือไม่ และจำเลยที่ 4 ที่ 5 ต้องรับผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานหรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูครั้งที่ 1/2530 ใน 40 จังหวัดรวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในวันที่ 16 เมษายน 2530 สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2530 และสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2530 จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 รับราชการเป็นข้าราชการครู จำเลยที่ 2 เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จำเลยที่ 3

เป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดภักดีสุนทรवास จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือสอบสัมภาษณ์ จำเลยที่ 4 เป็นอาจารย์ระดับ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี จำเลยที่ 5 เป็นครู
โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกเมื่อวันที่ 11 ถึง 15
พฤษภาคม 2530 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ได้ร่วมกันนำข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถ
ทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) ที่จัดทำโดยสำนักงาน ก.ค. และส่งไปให้สนาม
สอบจังหวัดปราจีนบุรีใช้สอบในวันที่ 16 พฤษภาคม 2530 ออกขายแก่นางบุญทิพา
นุชพงษ์ กับพวกผู้เข้าสอบโดยทุจริต ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นข้าราชการ
ครูได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือสอบ
สัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูครั้งที่ 1/2530 ณ
สนามสอบจังหวัดปราจีนบุรีตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติที่ 174/2530 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2530 ย่อมถือว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นเจ้า
พนักงานในการสอบครั้งนี้แม้จำเลยที่ 2 ที่ 3 จะเป็นเพียงกรรมการสัมภาษณ์ก็ตาม
แต่การเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ในการสอบของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ย่อมคลุมถึงการสอบ
ครั้งที่ 1/2530 ตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งจนถึงการสอบเสร็จสิ้น หากใช้เป็น
เจ้าพนักงานมีหน้าที่เฉพาะในช่วงการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2530
เท่านั้นไม่ เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 มีเจตนาทุจริตร่วมกันนำข้อสอบวิชาความรู้ความ
สามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งซึ่งเป็นความลับของทางราชการไปเปิดเผยให้นางบุญ
ทิพา นุชพงษ์กับพวกผู้เข้าสอบ การกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงเป็นความผิด
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทำโดยมิ
ชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับในราชการตามฟ้องและจำเลยที่ 4 ที่ 5 ซึ่งเป็น
ข้าราชการครูแต่มิได้เป็นกรรมการสอบมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ 2 ที่ 3
ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน ส่วนจำเลยที่ 5 ฎีกาว่าได้ช่วยเหลือนำข้อสอบไปถ่ายเอกสารหลังจาก
จากที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 นำข้อสอบมาเปิดเผยซึ่งความผิดฐานเปิดเผยความลับได้สำเร็จ

ไปแล้วนั้น เป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัยให้"

พิพากษายืน

(มงคล สระภูณ์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สุนพ กীরติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>